

《【문제1】 직업능력개발 훈련비용 지원금과 관련한 아래 질문에 답하시오. (50점)》

<사례1>

근로자 甲은 A지방고용노동청장(이하 'A청장')에게 '직업능력개발 훈련비용 지원금(이하 '지원금')'을 신청하였다. A청장은 '甲이 참여하는 훈련 프로그램은 훈련비 지원 관련 규정의 취지에 비추어 직업능력 개발 훈련의 목적이 부합하지 않는다(이하 <처분사유1>)'는 사유로 甲의 신청을 거부하였다. 이에 甲은 거부처분취소소송을 제기하였는데, 소송의 계속 중 A청장은 거부처분 사유로 기존의 <처분사유1> 이외에 '甲이 제출한 훈련비용 지원서에는 관계 법규에 따라 기재하여야 하는 사항 중 일부가 누락되어 유효한 신청서로 볼 수 없다(이하 <처분사유2>)'라는 새로운 사유를 추가하였다. 관할 법원은 甲에게 <처분사유2>는 기존 <처분사유1>과 사회적 사실관계가 다른 별개의 사항이지만 처분사유의 추가에 동의하는지를 물었고, 甲은 위 취소소송을 통하여 지원금 지급 여부에 관한 법적 다툼을 한꺼번에 해결하려는 의도로 처분사유의 추가에 대한 동의서를 법원에 제출하였다. 법원은 甲의 동의에 따라 처분사유의 추가를 허용하였고, 두 가지 처분사유를 종합적으로 심리한 결과 甲의 소송상 청구를 인용하였으며, 해당 판결은 상고심에서 그대로 확정되었다.

<사례2>

근로자 乙은 B지방고용노동청장(이하 'B청장')에게 '직업능력개발 훈련비용 지원금(이하 '지원금')'을 신청하여 이를 지급받았다. 그 후 B청장은 내부 규정에 따라 지원금의 지급 및 환수 권한을 소속 담당부서장에게 내부위임하였다. 한편, 지원금 수급 현황 정기실태조사를 실시한 담당부서장은 부정한 방법으로 수령한 지원금을 환수한다는 내용의 환수처분을 자신의 명의로 乙에게 발령하였고, 乙은 이를 반환하였다. 그런데 乙은 지원금의 반환 후 위 환수처분에 발령 주체 상의 하자가 있음을 알게 되었다.

(물음1) 甲의 취소소송에서 인용판결이 확정된 후 A청장은 <처분사유2>는 <처분사유1>과 사회적 사실관계가 다른 별개의 사유임에 착안하여 이전의 甲의 지원금 신청에 대하여 <처분사유2>를 들어 다시 거부처분을 하였고, 이에 대하여 甲은 간접강제를 신청하였다. 甲의 간접강제 신청에 대한 법원의 인용 여부에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 최초 거부처분에서 추가한 사유를 다시 제기한 재거부처분에 대한 간접강제 신청의 인용 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 甲이 제기한 거부처분 취소소송에서 법원은 원고 동의 하에 당초 사유와 기본적 사실관계가 다른 <처분사유2>의 추가를 허용하여 종합 심리한 결과 청구를 인용하는 판결을 확정하였다. 이후 A청장이 판결에서 판단을 거친 <처분사유2>를 들어 다시 거부처분을 하자 甲이 이에 대하여 간접강제를 신청한 상황이다. 쟁점으로 <A청장의 재거부처분이 확정판결의 기속력에 반하여 무효인지 여부와 이에 따른 법원의 간접강제 신청 인용 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 거부처분 취소판결 기속력의 객관적 범위와 소송 중 추가된 사유의 기속력의 범위, 간접강제의 요건을 고찰하고 이를 사안에 대입하여 법원의 인용 여부에 대해 논한다.

II. 취소판결의 기속력과 간접강제에 관한 법리

1. 취소판결의 기속력과 재처분의무의 범위

(1) 기속력의 의의 및 객관적 범위

- "행정소송법 제30조 제1항"에 따른 기속력은 당사자인 행정청과 그 밖의 관계 행정청을 구속하는 효력이다. 기속력은 판결 주문 및 판결 이유에서 밝혀진 구체적인 위법사유에 대하여 미친다.

(2) 재처분의무와 새로운 거부사유의 허용성

- "동법 제30조 제2항"에 따라 거부처분이 취소된 경우 행정청은 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다. 행정청이 판결에서 위법하다고 판단된 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 없는 다른 사유를 내세워 다시 거부처분을 하는 것은 기속력에 반하지 않는 적법한 재처분으로 인정된다.

2. 처분사유 추가·변경의 기속력에 대한 영향

(1) 처분사유 추가에 따른 심판 대상의 확장

- 소송 계속 중 행정청이 처분사유를 추가하고 법원이 이를 실질적으로 심리한 경우, 추가된 사유 역시 판결의 심판 대상이 된다. 비록 당초 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 없는 사유라 하더라도 예외적으로 소송에서 적법하게 추가되어 실질적 판단을 거쳤다면 취소판결의 효력 범위에 포함된다.

(2) 판결에서 배척된 사유에 의한 재거부의 금지

- 취소소송에서 이미 주장되었다가 배척되었거나 심리 대상이 되어 위법함이 확정된 사유는 취소판결 기속력의 객관적 범위에 포섭된다. 따라서 소송에서 이미 판단을 거친 사유를 들어 다시 동일한 신청을 거부하는 것은 기속력의 반복금지의무에 정면으로 위배된다.

3. 간접강제의 요건과 재처분의무 불이행

(1) 간접강제의 의의 및 요건

- "행정소송법 제34조 제1항"은 행정청이 "제30조 제2항"에 따른 재처분의무를 이행하지 아니하는 경우, 법원이 신청에 의하여 일정한 배상을 명할 수 있도록 규정하고 있다.

(2) 무효인 재처분과 간접강제 대상성

- 행정청이 재처분을 하였더라도 그것이 기속력에 위반되어 무효인 처분에 불과하다면, 이는 실질적으로 재처분의무를 이행하지 않은 것과 다를 없다. "판례" 역시 기속력에 위반되는 거부처분을 한 경우는 재처분의무를 이행하지 않은 것에 해당하므로 간접강제 신청의 대상이 된다고 판시하고 있다.

III. 사안의 적용

1. A청장의 재거부처분의 기속력 위배 여부

- 사안에서 관할 법원은 원고 甲의 동의를 얻어 기본적 사실관계가 다른 <처분사유2>의 추가를 허용하였고, 두 사유를 종합 심리하여 甲의 청구를 인용하는 판결이 확정되었다. 비록 <처분사유2>가 당초 사유와 다른 별개의 사유라 하더라도 소송 계속 중 추가되어 법원의 실질적 판단을 받았으므로, 확정판결의 기속력은 <처분사유2>의 위법성 판단에도 미친다. 따라서 A청장이 확정판결 후 다시 동일한 신청에 대하여 소송에서 이미 심리되어 위법한 것으로 확정된 <처분사유2>를 들어 거부처분을 한 것은 기속력에 위배되어 당연무효이다.

2. 甲의 간접강제 신청 인용 여부

- A청장의 재거부처분은 기속력에 위반되어 무효인 처분에 해당하므로, "행정소송법 제30조 제2항"에 따른 적법한 재처분의무를 이행하지 아니한 것과 같다. 따라서 甲이 제기한 간접강제 신청은 행정청의 재처분의무 불이행이라는 대상 요건을 적법하게 충족하였다.

IV 결론

- A청장이 취소판결 후 다시 동일한 신청에 대해 내린 거부처분은 소송 과정에서 이미 심리되어 판결 기속력의 객관적 범위에 포함된 <처분사유2>를 근거로 한 것으로서 당연무효에 해당한다. 무효인 재처분은 재처분의무의 불이행과 같으므로 법원은 甲의 간접강제 신청을 인용하여야 한다. 법원은 A청장에게 상당한 기간을 정하여 판결의 취지에 따른 적법한 재처분을 할 것을 명하고, 이를 이행하지 아니할 때에는 지연기간에 따른 일정한 배상을 할 것을 명하는 결정을 내려야 한다.